

מסורת הש"ס

א) צ"ב קטע : כחצות קב,
ב) לקמן כב : ע"ש (עדות פ"ב מ"ג, א) [לקמן פת. צ"ק יב. צ"מ ט:]; ד) צ"ק יב. צ"מ ט:; ו) לקמן פת,
ז) צ"מ ט:; ח) לקמן כד. סג:];
ט) [לקמן עז: צ"מ י:];
י) [קדושין מ"א,
יא) [נרמיה לב:]; ט) [נדרים כד:]; י) [שם]; יא) [ושם ד"ה כתנאי]; יב) [תוס' שם ד"ה א"ת]; יג) [וש"נ דרש"י שם דף קא: ד"ה ה"ג]

מוסף רש"י

ערב היוצא לאחר חיתום שטרות. תחת חתימת העדים כתוב פלוני ערב והוא מורה בדבר (כתובות קב).
א) שנתה בתוך השטר אחר חתימת העדים אף פלוני בן פלוני ערב (רשב"ם ב"ב קס"ה).
גובה מנכסים בני חורין. המלוה מן הערב, ולא מנכסים משעבדים, כיון דלאחר חיתום השטר הוא יורא לה כמלוה על פה (כתובות קב) בערבות שבעל על דמלוה על פה היא כיון דלא חתמי עדים על הערבות, ולפיכך הדיו לערב בלא שטר אחר מתן מעות (רשב"ם שם).
אשה כרוחבת ארס. ומקנהו לגעל וחותר ומסרה לה לגירושין (קדושין כב).
והאיש כותב את שוברי פרעון כמנהג שהשאה היה לה לסיכחו ולמסור לו להיות לו לראיה (שם). והוצר מהלכת לא קנה. אינה קונה לגעויל כלום דלאו חזר היא במהלכת (ב"ק יב).
חזר מהלכת לא שמעין דתקי, דכי אתרביא מאס המלא תמלא דיו גנו תלכו וקריפו אתרביא, דלא ניזי וחי משתמר (ב"מ ט).
כל שאילו מהלך לא קנה. כלומר כיון שראוי ללך, לאו דומיא דחזר הוא ואין קונה בתורת חזר (שם).
והלכתא בבכפות. כגון שהעבד כפות שא"ט ראו ללך. דדמי לתזר (ב"ק יב).
חצר מהובא איתרבי מידה. דמכח ומתן דידה ודח שטות משמע כדכתיב (נמנדר כל) וקח את כל ארצי מירו (ב"מ ט).

פסקי רי"ד

ת"ש האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברי שוין. קיום הגט אלא בחותמו. פי' אלא האשה כותבת גיטה בנייר שלה ונותנו לבעל והבעל מחתימו ונותנו לה ומגורשה בו ושי"מ שגם האשה יודעת להקנות. ומכאן מוכיח שצריך הסופר להקנות הנייר והוריו והקולמוס לבעל כדי שיהא הכל שלו; ועל הדי של עבר ונותן לה את העבר ותיפוק דכתב שיכול להודיף הוא בערי מסירה ור' אלעזר היא אי בעית אימא אפילו תימא ר' מאיר ובכתובת קקקק:

וקן שאני ידע לאקנוי. שהוא חכם וידע שאינו שטר אלא אם כן מנקהו לו לגמרי וגמר דעתיה ומקני אצל אשה לא ידעה כולי האי ולא גמרה לאקנויי בדעתה אלא נשאלה בעלמא: **לאחר חיפוס שטרות**. לאחר שנחתם השטר כתב **גובה**. המלוה ממנו: **מנכסים בני חורין**. אצל לא ממשעבדי כיון דליכא שטר בעדים לית ליה קלא והוה ליה כמלוה על פה. אלמא כל אדם נמי מקנה דלא האי שטרל כשחתם צו הערב לאחר זמן כבר היה מסור למלוה והיאך נכסי הערב הזה משעבדים צו והא צעין ספר מקנהי! אי לאו דלקנייה ניהליה מלוה לערב וחתם והדר מסריה ניהליה: **כוסבא אס גיטה**. ומקניא ליה לבצעל ויהיב פרעון הכמוצה שפרע ומקנהו לאשה והיא מתחמת עדים ומוסרתו לו לראיה **צידו: עליו**. על העבד: **קנאסו**.

לעבד בשטר מתנה זה והגט שצדו דהוה ליה האי עבד כחזרה וגיטה ותצירה בלא לה כאחד: **והזר מהלכת לא קנה**. דכי אמור רבנן חזרו של אדם קונה לו לאו בחזר מהלכת אמור דשאני מקרקעי יניידי ממקרקעי דלא ניידי ורצא גופיה אמרה דלא קני בשנים אוחזין (צ"מ דף ט:); **נכפוט**. דאינו ראוי להלך: **חזרה הבאה לאחר מכאן**. כגון נתן לה גט בחזר חצירו והלך בעל חזר ומכר לה את החזר או נתן לה במתנה והא ודאי אינה מגורשת דמאן מגרש לה דכשנתן הבעל הגט בחזר לא שלה היטה דתקני לה חזרה כאלו נותנו צידה וכי אתא האי חזר לידה לאו מכח הבעל אחיא לה דניהוי נותן לה החזר והגט צידה: **מה ידע דאיתא**. בגירושין על כרחיה: **אף חזרה**. צעין נמי דלהוי צין מדעתה צין בעל כרחה כגון חזר שהיתה שלה קודם שזרק הגט לתוכה: **בעל כרחה ליתא**. דאי אמרה כי אפשר לקבל מתנה ממנו לא קניא לה לזה חזר ולא מיהגרשה ציה דהא אמרה לא ניחא לי למיקני: **והא שליחות**. אשה עושה שליח לקבלה אצל בעל כרחה אינו נעשה שלושה שתתגרש בקבלתו אצל הבעל עושה שליח להולכה ונותן לה על כרחה: **וקמשוי שליח לקבלה**. בפרקין דלקמן (דף סג:). דנפקא לן מושלח ושלחה^[י] קרי ציה ושלחה בלא מפיק ה"א: **קטנה**. אציה מקבל גיטה דנפקא לן בכתובות בפרק נערה (דף מו.) מויאלה והיתה^[י] לא

הבאה אֵאָחר מבאן. וא"ת והא שמעינן שפיר מעבד דלא גורין משום מוילתא דלא שכיחא היא ולא גזרו בה רבנן: **אֵאָפוּ שְׁלִיחוֹת מִידָּה אִיתְרַבְּאִי ב'ו'**. וא"ת דפפ"ק דצ"מ (דף י:). אמרי' דחזר משום ידה אתרבצי ולא גרע משליחות ובמציאה דזכות הוא קני אע"פ שאינו עומד בַּזֵּד חֲזִירוֹ וְלֹא הוּי דוּמִיא דִּיד דקני מכח שליחות דוכין לאדם שלא בפניו א"כ הכא דכתב לה שטר מתנה עליו אע"ג דלא הוּי דוּמִיא דִּידָּה דמתנה ליתא בעל כרחה תתגרש מכח שליחות וי"ל דדוקא לענין שלא בפניו אמרינן דלא גרע משליחות לקנות צמדי דזכות הוא לו¹ אצל בשאר דברים² צעין דוּמִיא דִּידָּה דאל"כ חזר מהלכת אחאי לא קנה תקנה מטעם שליחות כמו שליח מהלך אע"ג דמטעם יד לא קני וא"ת רב שימי מאי קשא ליה אטו לא ידע דשליחות מושלח ושלחה איתרבצי הא ברייתא היא בפ"ב דקידושין (דף מא.) ומילתא דפשיטא היא לכ"ע וי"ל דרב שימי סבר כיון דאשכחן בשליחות דמתגרשת בלא הגעת גט לידה אע"ג דליתא בעל כרחה לענין חזר נמי דאיתרבצי משום יד לא מיסתבר ליה למימר דקפיד קרא אהכי דליהוי דוּמִיא דִּיד³ ואציי מהדר ליה דאין להציא ראייה משליחות לחזר כיון דשליחות איתרבצי מושלח וחסר איתרבצי משום יד:

ואיבעי'ת אימא שְׁלִיחוֹת לְקַבְּלָה נמי אשבחן בע"ב ברחא. משמע שרואה לומר דאפי' איתרבצי שליחות מידה ניחא כיון דאשכחן שליחות בע"ב ע"י אב אע"ג דשאר שליח לא הוי אלא מדעתיה חשיב שפיר דוּמִיא דִּידָּה ותימה דחזר מתנה נמי אע"ג דליתא בעל כרחה ניהוי דוּמִיא דִּידָּה כיון דאשכחן חזר בעל כרחה כגון חזר שהיה לה קודם לכן דתנן בזהוריק (לקמן ע.) דמגורשת ואומר רבינו יתחק דחזרה דמקודם לכן לא הוי בעל כרחה כמו שליחות דאז⁴ * דיכולה להפקירו ולא תתגרש עוד על ידו אצל שליחות דאז אי אפשר לה לעכב בשום ענין שלא יקבל גט בעל כרחה. ודוחק: **שְׂבָן אב מקבא גמא** לבתו קטנה בע"ב ברחא. ואפי' בעל כרחו של אב מתגרשת כשנותן לו בעל כרחו כדמוכח בפ"ב דקדושין (דף מד.) דלמר קדושין דמדעת אציה ולא היא גירושין דבע"כ צין היא צין אציה פירוש כיון דבעל כרחו של אב מתגרשת יכולה היא לקבל כמוהו וכן פירש שם בקונט' ועוד אמרינן הסם נערה מהו שפעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כיד אציה דמיא אז כחזר אציה דמיא משמע דע"י חזר אציה מתגרשת שלא מדעתו כמו שהיא מקבלת שלא מדעתו אפילו אם כחזר אציה דמיא:

המביא גמ פרק שני גיטין

כא.

אֵרָא מהבא ערב היוצא ב'ו'. קשה לר"י דצריש הנושא (כחצות דף קכ. יא.) פליג ר' יוחנן וריש לקיש כחייב אני לך מנה בשטר וקאמר הסם כתנאי מהך דערב ופי' בקונט' דפליגי אי חשיבא הודאה א"כ משמע דערב מחייב ליה משום הודאה שמודה דנעשה ערב בשעת מתן מעות מדמייתי לה עלה והכא משמע דההיא שטרל הוא משעבד נפשיה להתחייב מעתא^א ולפי' ר"ת י^ב) דהתם דלא מפרש משום הודאה ניחא וי"ל דבתרתי פליגי צן ננס ור' ישמעאל צין שכתב בשטר ואני מודה שאני ערב צין שכתב צו ואני נעשה ערב מעכשיו דרישא דקתני ערב היולא אחר חיתום שטרות משמע דפליגי דהודאה מדלא נקט דהאי לישא ערב שלא בשעת מתן מעות חייב^ב ומדמהדר ליה בסיפא הרי שהיה חונק חצירו^ג משמע דפליגי נמי בחנוק ומייתי הכא מחנוק דמשמעבד אע"פ שלא היה השטר שלו ולפי' הקונטרס דפליגי דהודאה אע"ג דתנן הוילא עליו כתב ידו גובה כו' הסם ככתב וחתם תמחיו ופולגומייהו שלא חתם^ד וערב נמי איירי כשלא חתם אלא שכתב אני ערב ומוסר לו השטר בפני עדים: **והירבבתא בבכפות**. כפות ישן צעין כדמשמע לקמן

בהזורק (דף עח.) דלמר (ה) כתב לה גט ונתנו ציד בעדה ישן ומשמרתו הרי זה גט ניעור אינו גט דהויא חזר המשתמרת שלא לדעתה ופריך צישן אחאי הוי גט חזר מהלכת היא וכ"ת ישן שאני והאמר רצא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה והילכתא בכפות ופי' בקונטרס דההיא קאמר רצא דניעור אינו גט^ה וכן פסקו הלכות גדולות דכפות וישן צעין וליכא למימר דהכי פירושו והילכתא בכפות לא חשיב חזר מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון דכפות מועיל ישן לחוד נמי מועיל גט דהוי חזר המשתמרת שלא מדעתה אפילו הוי משתמר לדעתה כגון שידיו כפותות בחצל ואוחזתו צידה לא הוי גט דחזר מהלכת היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר הסם בפ"ק דצ"מ (דף ט:). דמינה ניית ואידי דקא מסגיח תותא לא הוי גט אע"ג דמשתמרת לעתה אלא ודאי רצא בכפות איירי^ו וכי לא ידע אכתי דאיירי בכפות הוה מזי למיפקר מאי איירי דניעור אינו גט משום דמשתמרת שלא לדעתה אפי' משתמרת לדעתה נמי דחזר מהלכת היא אלא עדדיפא מינה פריך: **אב"ל בחצר אָנוור משום חצרה** כדפוס

ולעולם רצא לא איירי בכפות דא"כ אחאי קאמר רצא ניעור אינו גט דהוי חזר המשתמרת שלא מדעתה אפילו הוי משתמר לדעתה כגון שידיו כפותות בחצל ואוחזתו צידה לא הוי גט דחזר מהלכת היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר הסם בפ"ק דצ"מ (דף ט:). דמינה ניית ואידי דקא מסגיח תותא לא הוי גט אע"ג דמשתמרת לעתה אלא ודאי רצא בכפות איירי^ו וכי לא ידע אכתי דאיירי בכפות הוה מזי למיפקר מאי איירי דניעור אינו גט משום דמשתמרת שלא לדעתה אפי' משתמרת לדעתה נמי דחזר מהלכת היא אלא עדדיפא מינה פריך: **אב"ל בחצר אָנוור משום חצרה** כדפוס

משמע שרואה לומר דאפי' איתרבצי שליחות מידה ניחא כיון דאשכחן שליחות בע"ב ע"י אב אע"ג דשאר שליח לא הוי אלא מדעתיה חשיב שפיר דוּמִיא דִּידָּה ותימה דחזר מתנה נמי אע"ג דליתא בעל כרחה ניהוי דוּמִיא דִּידָּה כיון דאשכחן חזר בעל כרחה כגון חזר שהיה לה קודם לכן דתנן בזהוריק (לקמן ע.) דמגורשת ואומר רבינו יתחק דחזרה דמקודם לכן לא הוי בעל כרחה כמו שליחות דאז⁴ * דיכולה להפקירו ולא תתגרש עוד על ידו אצל שליחות דאז אי אפשר לה לעכב בשום ענין שלא יקבל גט בעל כרחה. ודוחק: **שְׂבָן אב מקבא גמא** לבתו קטנה בע"ב ברחא. ואפי' בעל כרחו של אב מתגרשת כשנותן לו בעל כרחו כדמוכח בפ"ב דקדושין (דף מד.) דלמר קדושין דמדעת אציה ולא היא גירושין דבע"כ צין היא צין אציה פירוש כיון דבעל כרחו של אב מתגרשת יכולה היא לקבל כמוהו וכן פירש שם בקונט' ועוד אמרינן הסם נערה מהו שפעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כיד אציה דמיא אז כחזר אציה דמיא משמע דע"י חזר אציה מתגרשת שלא מדעתו כמו שהיא מקבלת שלא מדעתו אפילו אם כחזר אציה דמיא:

על

עין משפט ונר מצוה

סב א מ"י פ"ד מהל' מלוה הלכה א סגנ עשין ג נ טוש"ע ח"מ סי' קנט סעיף ד:
סג ב ג מ"י פ"ד מהל' גירושין הלכה א סגנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קנד סעיף ז:

סד ד ה ז מ"י פ"ה מהלכות גירושין הל' ח ויהל"מ] סגנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קלט סעיף [נח ח] יח:
סה ז מ"י פ"ד מהלכות וסיה הלכה א סגנ עשין פ נ טוש"ע ח"מ סי' רמח סעיף י:
סו ח מ"י פ"ב מהל' גירושין הלכה יח סגנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קתא סעיף ד:

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה וברצוהא וקח אה אם לא תמצא ון בעיניו כי מקצא בה ערות דבר וכתב לה ספר ברייתא ונתן בידה ושלחה מביתו:
דברים כד א

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואב"א וכו' דייבולא לתפיקרי. קשה לי הא מ"מ משתמח בחזר דקטנה שהוא בע"כ דא"י להפקיז:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ויילכתא וכו' דלמר רבא כתב וכו' דהויא ליה חזר:

מוסף תוספות

א. [ד]אי מטעם הוראה מייחייב אי"כ ליצ' שיהיה קניי יעריב.
מוס' כמנחות קכ. ד"ס אליבא ב. אלא הא קמ"ל דאפי' תמציו לומר דלא מייחייב משום דלא משעבד נפשי' הואיל ולא הוי בשעת מתן מעות מ"מ מחמת הוראהמייחייב.
מוס' כמנחות קכ. ד"ס כמנא.
ג. ואת"ל דמודה ר' ישמעאל בחנוק דלא מייחייב אי"כ הויי קא"ל למה לא יתחייב מטעם הוראה ומה השיבו הרי שיהיה חנוק, אין הנדון דומה לראיה.
מוס' כמנחות קכ. ד"ס כמנא.
ד. אפי' בכפות קאמר, משום דהוי"ל חצר שאינה משתמרת לדעתה, אלמא ישן וכפות בעיא אבל ישן בלא כפות אי"כ כפות ונעור לא, דתרתוי בעיא חצר שאינה מהלכת ומשתמרת לדעתה של אשה.
רש"י.
ה. והכא חד מינייהו נקט וזה"ה לאידך.
רש"י.
ו. משום עבדו הבא לאחר מבאן.
שעוהקדמונים.
ז. דמלתא דמסתברא הוא דכיון דגמרינן ליה מיד דקני מסתבר שזוכה לו אפי' שלא בפניו אע"ג דיד א"א לו להיות אלא בפניו.
מוס' הר"ש.
ח. לא היבין לי דין שליחות.
[אלא].
מוס' הר"ש.
ט. דגלווי מילתא בעלמא הוא ליתן לו דין שליחות בדברו זה.
מוס' הר"ש.